

सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली

(Working of Power Sharing System)

इस अध्याय में यह समझाया गया है कि भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में सत्ता (शासन) की शक्ति का बँटवारा निचले स्तर (गाँव और शहर) तक कैसे किया जाता है, संघवाद (Federalism) की असली ताकत क्या है, और स्थानीय स्वशासन (ग्राम पंचायत व नगरपालिका) किस प्रकार काम करते हैं।

अध्याय के मुख्य बिंदु (Bullet Points - Exam Special)

- **संघवाद (Federalism):** यह शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन एक केंद्रीय प्राधिकरण (केन्द्र सरकार) और देश की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों (राज्य सरकारों) के बीच संविधान द्वारा किया जाता है।
- **भारतीय संघ व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं:**
 - **दोहरी/त्रि-स्तरीय सरकार:** भारत में तीन स्तर की सरकारें हैं— केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, और स्थानीय सरकार (पंचायत/नगर निगम)।
 - **लिखित एवं सर्वोच्च संविधान:** संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है।
 - **स्वतंत्र न्यायपालिका:** केन्द्र और राज्यों के बीच किसी विवाद को सुलझाने के लिए स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है।
- **शक्तियों का विभाजन (तीन सूचियाँ - 7वीं अनुसूची):**
 1. **संघ सूची (Union List):** राष्ट्रीय महत्व के विषय (जैसे- रक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, रेलवे)। इन पर कानून केवल केन्द्र सरकार बनाती है। (मूलतः 97 विषय, वर्तमान में 100)।
 2. **राज्य सूची (State List):** स्थानीय महत्व के विषय (जैसे- पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य)। इन पर कानून राज्य सरकार बनाती है। (मूलतः 66 विषय, वर्तमान में 61)।
 3. **समवर्ती सूची (Concurrent List):** ऐसे विषय जिन पर केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं (जैसे- शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ)। विवाद की स्थिति में केन्द्र सरकार का कानून मान्य होता है। (मूलतः 47 विषय, वर्तमान में 52)।

अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers): वे विषय जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं (जैसे- कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, साइबर कानून), उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केन्द्र सरकार को है।

- **केन्द्र-राज्य संबंध और भाषा नीति:**

- भारत के संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर **22 भाषाओं** को 'अनुसूचित भाषा' (Scheduled Languages) के रूप में मान्यता दी गई है (8वीं अनुसूची)।
- 1990 के बाद भारत में 'गठबंधन सरकारों' (Coalition Governments) का दौर शुरू हुआ, जिससे राज्य सरकारों की स्वायत्तता और सम्मान बढ़ा।

- **संसदीय लोकतंत्र में शक्तियों का संतुलन:**

- **विधायिका (Legislature):** कानून बनाना।
- **कार्यपालिका (Executive):** कानून लागू करना।
- **न्यायपालिका (Judiciary):** कानून का पालन करवाना और न्याय देना।

- **विकेंद्रीकरण (Decentralization):** जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों (पंचायतों/नगरपालिकाओं) को दी जाती हैं, तो इसे 'सत्ता का विकेंद्रीकरण' कहते हैं।

- **ऐतिहासिक 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन (1992):**

- **73वाँ संशोधन:** पंचायती राज व्यवस्था (ग्रामीण स्थानीय स्वशासन) को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में **11वीं अनुसूची** जोड़ी गई।
- **74वाँ संशोधन:** नगरीय शासन व्यवस्था (शहर/नगर निगम) को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में **12वीं अनुसूची** जोड़ी गई।

- **त्रि-स्तरीय पंचायती राज ढांचा (बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश):**

1. **ग्राम स्तर:** ग्राम पंचायत (प्रमुख: मुखिया/सरपंच)
2. **प्रखंड (ब्लॉक) स्तर:** पंचायत समिति (प्रमुख: प्रखण्ड प्रमुख)
3. **जिला स्तर:** जिला परिषद (प्रमुख: जिला परिषद अध्यक्ष)

- **बिहार पंचायती राज अधिनियम (2006):**

- बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज संस्थाओं में **महिलाओं को 50% आरक्षण** प्रदान किया। (BSEB का सबसे फेवरेट PYQ)
- पंचायतों का कार्यकाल **5 वर्ष** का होता है। यदि पंचायत भंग होती है, तो **6 महीने के भीतर चुनाव** कराना अनिवार्य है।

- ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कम से कम 7,000 की आबादी होना अनिवार्य है।

- **ग्राम कचहरी (Village Court):**

- इसका प्रमुख 'सरपंच' होता है। इसमें 10,000 रुपये तक के मामलों (दीवानी व छोटे फौजदारी) की सुनवाई का अधिकार होता है। इसके सहयोग के लिए न्याय मित्र और पंच होते हैं।

संपूर्ण प्रश्न-उत्तर (Complete Q&A - Point-wise & PYQ Based)

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type - PYQ Focus)

प्रश्न 1: संघवाद (Federalism) से आप क्या समझते हैं? इसकी दो मुख्य विशेषताएं लिखें। (BSEB 2012, 2016, 2019, 2022)

उत्तर: संघवाद का अर्थ और विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **अर्थ:** संघवाद शासन की वह व्यवस्था है जिसमें सत्ता का स्पष्ट बंटवारा केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा किया जाता है।
- **विशेषता 1 (दोहरी/त्रिस्तरीय सरकार):** इसमें देश में कम से कम दो स्तर की सरकारें (केन्द्र और राज्य) होती हैं, जो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं।
- **विशेषता 2 (संविधान की सर्वोच्चता):** सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं और कोई भी एक स्तर की सरकार अकेले संविधान में बदलाव नहीं कर सकती।

प्रश्न 2: सत्ता के विकेंद्रीकरण (Decentralization) से आप क्या समझते हैं? (BSEB 2015, 2018, 2021)

उत्तर: सत्ता का विकेंद्रीकरण का अर्थ इस प्रकार है:

- **परिभाषा:** जब केंद्र और राज्य सरकारों से कुछ प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां लेकर स्थानीय स्तर की सरकारों (जैसे- ग्राम पंचायत और नगरपालिका) को सौंप दी जाती हैं, तो इसे 'सत्ता का विकेंद्रीकरण' कहते हैं।
- **उद्देश्य:** इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को सीधे शासन में भागीदार बनाना और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही आसानी से करना है।

प्रश्न 3: समवर्ती सूची (Concurrent List) क्या है? स्पष्ट करें। (BSEB 2014, 2017, 2020)

उत्तर: समवर्ती सूची के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- **परिभाषा:** संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल वह सूची जिसमें दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार **केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों** को होता है।
- **मुख्य विषय:** शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, मजदूर संघ आदि।
- **विशेष स्थिति:** यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव (विरोध) होता है, तो **केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य** होता है।

प्रश्न 4: ग्राम पंचायत के मुख्य अंग कौन-कौन से हैं? (BSEB 2013, 2018, 2023)

उत्तर: ग्राम पंचायत के मुख्य रूप से चार अंग होते हैं:

- **1. ग्राम सभा:** यह गाँव के सभी वयस्क मतदाताओं (18 वर्ष से ऊपर) की सभा है, जो पंचायत की विधायिका के रूप में काम करती है।
- **2. ग्राम पंचायत:** यह मुख्य कार्यकारिणी अंग है, जिसका प्रधान '**मुखिया**' होता है।
- **3. ग्राम कचहरी:** यह पंचायत का न्यायिक अंग है, जिसका प्रधान '**सरपंच**' होता है।
- **4. ग्राम रक्षा दल (दलपति):** यह गाँव की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने वाली पुलिस व्यवस्था है।

प्रश्न 5: नगर निगम के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। (BSEB 2017, 2021)

उत्तर: बड़े शहरों में नगर निगम द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्य किए जाते हैं:

- **सफाई और स्वास्थ्य:** शहर की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और महामारी से बचाव के टीके लगवाना।
- **जल आपूर्ति एवं बिजली:** पीने के शुद्ध पानी और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट (रोशनी) की व्यवस्था करना।
- **बुनियादी ढांचा:** पक्की सड़कों, नालियों, पार्कों का निर्माण एवं रखरखाव और जन्म-मृत्यु का पंजीकरण करना।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type - PYQ Focus)

प्रश्न 6: भारत में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था के त्रि-स्तरीय ढांचे का सविस्तार वर्णन करें। (BSEB 2013, 2016, 2018, 2022)

उत्तर: 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक और मजबूत रूप दिया गया। इसके तहत 'बलवंत राय मेहता समिति' की सिफारिशों पर त्रि-स्तरीय (तीन स्तर) पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई:

- **1. प्राथमिक/ग्राम स्तर - ग्राम पंचायत:**

- यह पंचायती राज की सबसे निचली और मजबूत इकाई है। लगभग 7,000 की ग्रामीण आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनती है।
- इसका राजनीतिक प्रमुख '**मुखिया**' होता है, जिसे जनता सीधे चुनती है। इसका मुख्य काम गाँव का विकास, सड़कें, पानी और रोशनी की व्यवस्था करना है।

- **2. मध्यवर्ती/प्रखंड स्तर - पंचायत समिति:**

- यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। लगभग 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति सदस्य चुना जाता है।
- कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक प्रखण्ड (ब्लॉक) बनता है। इसके चुने हुए सदस्य अपने में से एक '**प्रखण्ड प्रमुख**' और उप-प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसका प्रशासनिक अधिकारी **BDO (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)** होता है।

- **3. शीर्ष/जिला स्तर - जिला परिषद:**

- यह पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी (सर्वोच्च) इकाई है, जो पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजना बनाती है।
- लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद सदस्य चुना जाता है। ये सदस्य मिलकर अपने में से '**जिला परिषद अध्यक्ष**' का चुनाव करते हैं। इसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी **DDO / DDC (उप विकास आयुक्त)** होता है।

प्रश्न 7: "भारत एक संघ राज्य (Federal Country) है।" इस कथन के पक्ष में संवैधानिक तर्कों का सविस्तार वर्णन करें। (BSEB 2014, 2017, 2020, 2023)

उत्तर: भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि *"भारत राज्यों का एक संघ (Union of States) होगा।"* हालांकि इसमें 'फेडरेशन' शब्द का स्पष्ट इस्तेमाल नहीं है, लेकिन इसमें संघवाद के सभी लक्षण मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं:

- **1. त्रि-स्तरीय सरकारें:** भारत में शक्ति किसी एक हाथ में केंद्रित नहीं है। यहाँ केन्द्र सरकार, 28 राज्यों की राज्य सरकारें और लाखों स्थानीय पंचायतें/नगरपालिकाएँ एक साथ काम करती हैं।
- **2. स्पष्ट शक्ति विभाजन (तीन सूचियाँ):** संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है, ताकि केन्द्र और राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक काम कर सकें।
- **3. लिखित एवं कठोर संविधान:** भारत का संविधान लिखित है और इसके संघवादी ढांचे में बदलाव करने के लिए संसद के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी अनिवार्य होती है।
- **4. स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका:** केन्द्र और राज्यों के बीच किसी भी वितीय या अधिकार क्षेत्र के विवाद को हल करने के लिए स्वतंत्र **सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)** मौजूद है, जिसका फैसला सभी को मानना पड़ता है।
- **5. अलग-अलग वितीय स्रोत:** केन्द्र और राज्य सरकारों को अपना काम चलाने और नीतियां लागू करने के लिए कर (Tax) वसूलने के अलग-अलग अधिकार दिए गए हैं, जिससे राज्य वितीय रूप से आत्मनिर्भर रहें।

महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Important PYQs / MCQs)

Q1. भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? (BSEB 2018, 2021)

- (a) 1959 ई० में (राजस्थान के नागौर जिले से)
- (b) 1969 ई० में
- (c) 1979 ई० में
- (d) 1989 ई० में

Q2. संघ सरकार का उदाहरण है: (BSEB 2013, 2015, 2018, 2021)

- (a) अमेरिका
- (b) चीन
- (c) ब्रिटेन
- (d) इनमें से कोई नहीं

Q3. भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? (BSEB 2013, 2019, 2022)

- (a) कोलकाता
- (b) दिल्ली
- (c) मुंबई
- (d) मद्रास (चेन्नई)

Q4. भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? (BSEB 2014, 2020)

- (a) 1942 ई० में
- (b) 1944 ई० में
- (c) 1946 ई० में
- (d) 1948 ई० में

Q5. पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? (BSEB 2015, 2019, 2023)

- (a) मुखिया
- (b) सरपंच
- (c) प्रमुख**
- (d) बीडीओ (BDO)

Q6. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? (BSEB 2016, 2021)

- (a) 12
- (b) 18
- (c) 20
- (d) 22**

Q7. बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? (BSEB 2014, 2018, 2022)

- (a) 25%
- (b) 33%
- (c) 50%**
- (d) 60%

Q8. बिहार में पंचायती राज का स्वरूप (ढांचा) कैसा है? (BSEB 2012, 2017, 2020)

- (a) एक-स्तरीय
- (b) द्वि-स्तरीय
- (c) त्रि-स्तरीय**
- (d) चार-स्तरीय

Q9. ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? (BSEB 2016, 2019, 2022)

- (a) पंच
- (b) मुखिया
- (c) सरपंच
- (d) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

Q10. भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? (BSEB 2018, 2020, 2023)

- (a) एकात्मक और अध्यक्षीय
- (b) संघीय और संसदीय
- (c) एकात्मक और संसदीय
- (d) संघीय और अध्यक्षीय

Q11. भारत में पहला पंचायती राज अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ था? (BSEB 2019)

- (a) राजस्थान
- (b) आंध्र प्रदेश
- (c) बिहार
- (d) पंजाब

Q12. संविधान संशोधन का 73वाँ अधिनियम किससे संबंधित है? (BSEB 2017, 2021)

- (a) नगर पालिका से
- (b) पंचायती राज से
- (c) कार्यपालिका से
- (d) न्यायपालिका से

Q13. पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या कितनी है? (BSEB 2020, 2022)

- (a) 52
- (b) 67
- (c) 75

(d) 82

Q14. बिहार में एक ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? (BSEB 2015, 2021)

(a) 3,000

(b) 5,000

(c) 7,000

(d) 10,000

Q15. समवर्ती सूची में रखे जाते हैं: (BSEB 2012, 2018)

(a) केवल केंद्र सरकार

(b) केवल राज्य सरकार

(c) केंद्र और राज्य दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

Q16. केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है?

(a) 5वीं अनुसूची

(b) 6ठी अनुसूची

(c) 7वीं अनुसूची

(d) 8वीं अनुसूची

Q17. अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers) किस सरकार के पास होते हैं?

(a) केंद्र सरकार

(b) राज्य सरकार

(c) स्थानीय सरकार

(d) दोनों के पास

Q18. भारत में राज्यों के पुनर्गठन आयोग (State Reorganisation Commission) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

- (a) 1950 ई० में
- (b) 1953 ई० में**
- (c) 1956 ई० में
- (d) 1960 ई० में

Q19. भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा था?

- (a) बिहार
- (b) महाराष्ट्र
- (c) आंध्र प्रदेश (1953)**
- (d) उत्तर प्रदेश

Q20. ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

- (a) 4 वर्ष
- (b) 5 वर्ष**
- (c) 6 वर्ष
- (d) तय नहीं है

Q21. पंचायत समिति का कार्यपालक अधिकारी कौन होता है?

- (a) थानाध्यक्ष
- (b) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO)**
- (c) जिलाधिकारी (DM)
- (d) उप-विकास आयुक्त

Q22. जिला परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है?

- (a) BDO
- (b) CO
- (c) DDC (उप-विकास आयुक्त / C.E.O.)
- (d) S.D.O.

Q23. भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कब लागू किया गया?

- (a) 1950 में
- (b) 1971 में
- (c) 1992 में (73वें व 74वें संशोधन द्वारा)
- (d) 2000 में

Q24. नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है?

- (a) चेयरमैन
- (b) महापौर (Mayor)
- (c) सभापति
- (d) प्रधान

Q25. 'सोवियत संघ' (USSR) का विखंडन किस वर्ष हुआ था, जो अति-केन्द्रीकरण का नतीजा था?

- (a) 1985 ई० में
- (b) 1989 ई० में
- (c) 1991 ई० में
- (d) 1995 ई० में

Q26. इनमें से कौन-सा विषय 'राज्य सूची' का विषय है?

- (a) रक्षा
- (b) रेलवे
- (c) पुलिस एवं जेल

(d) विदेश नीति

Q27. इनमें से कौन-सा विषय 'संघ सूची' का विषय है?

(a) बैंकिंग एवं रक्षा

(b) कृषि

(c) स्वास्थ्य

(d) शिक्षा

Q28. बिहार में 'नगर निगम' की स्थापना के लिए शहर की न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए?

(a) 50,000

(b) 1 लाख

(c) 2 लाख से अधिक

(d) 5 लाख

Q29. 'ग्राम पंचायत' का सचिव (Government Secretary) कौन होता है?

(a) मुखिया

(b) पंचायत सेवक (Panchayat Sachiv)

(c) सरपंच

(d) बीडीओ

Q30. स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है?

(a) भारत के निर्वाचन आयोग की

(b) राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की

(c) केंद्र सरकार की

(d) मुख्य न्यायाधीश की